

1500588-23.2020.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.163.682/2020 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdimar Amador Soares

Aos 30 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, Sao Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500588-23.2020.8.26.0586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.163.682/2020 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdimar Amador Soares

Aos 30 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu VALDIMAR AMADOR SOARES, acompanhado de seu defensor Dr. Marcelino Cobello Junior OAB 449465/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; as vítimas DALTON SINIGAGLIA e ELIANE URBANI SINIGAGLIA, e a testemunha BRUNO EWERTON DA SILVA GUANHA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das vítimas Dalton e Eliane, da testemunha Bruno Ewerton e realizado o interrogatório do réu Valdimar. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os

debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. WASHINGTON LIMA LOPES e VALDIMAR AMADOR SOARES qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 incisos II e V e § 2 A inciso I todos do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia subtraíram para proveito comum mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, coisas moveis alheias das vítimas Dálton e Eliane. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/73) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.03/05), auto de exibição e apreensão (fls.06/07), auto de entrega (fls.09), relatório de investigação (fls.10/14), reconhecimento fotográfico (fls.17,40), fotografia do cativo (fls.18/28), auto de entrega (fls.41), laudo pericial papiloscopico (fls.42/52). A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2020 (fls.83/85), sendo que Valdimar foi preso, citado e ofertou Defesa (fls.184/188), sendo que o feito foi desmembrado em relação ao co-réu. (fls.195), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a improcedência da ação pela fragilidade probatória o que foi secundado pela Defesa. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.03/05), auto de exibição e apreensão (fls.06/07), auto de entrega (fls.09), relatório de investigação (fls.10/14), reconhecimento fotográfico (fls.17,40), fotografia do cativo (fls.18/28), auto de entrega (fls.41), laudo pericial papiloscopico (fls.42/52) além da prova oral coligida. Quanto a autoria, o réu negou os fatos, disse que já errou na vida, e que confessou os mesmos, mas no presente caso, não tem envolvimento com este fato, e desconhece os motivos pelos quais esta sendo processado no presente caso. Não conhece Rodrigo. Não conhecia os policiais. Por outro lado, o policial, Marco disse que estavam investigando sequestros relâmpagos e que também aconteciam em Cotia, e alguns indivíduos foram detidos em um sítio, que seria um cativo, e com isso, leva-lo a vítima deste processo ao sítio, e ele reconheceu como o local de cativo, e também obtiveram a imagem do pessoal preso, e no momento ele não reconheceu, e também mostraram outras fotos, e reconheceu Valdimar, como a pessoa que chegou de motocicleta no local, e que pegou os cartões que foram usados para transferência bancária. A polícia civil de São Paulo estava com investigação e foram cumprir mandado de busca em São Paulo e encontraram diversos documentos, e quando foram cumprir mandado de busca na casa de Washington encontraram uma caixa de um celular, cuja compra foi em nome de uma pessoa, cujo documento foi localizado na casa de Valdimar. Diversos foram presos, e um dos integrantes chamado Kaique acabou entregando os demais, informando que Valdimar tinha conhecimento de informática, e conseguia quebrar os aparelhos para acesso. No telefone de Valdimar foi encontrado uma CNH de uma vítima de um roubo em São Roque. Em alguns casos, apresentavam violência, e sequestravam as vítimas. Usavam transferências bancárias, através de aplicativos de celulares e cartões. Não participou do reconhecimento da vítimas. Valdimar não tinha trabalho lícito, e vivia do crime. Bruno disse que no desenrolar das investigações, descobriam o cativo, e as vítimas foram levadas e reconheceram o local, e o réu chegou de motocicleta no local, e as vítimas conseguiram vê-la, e apenas apontaram o réu, que teria se apropriado dos cartões, e elas não viram ele sair de motocicleta. Foram mostradas diversas fotografias. Não conhecia os envolvidos. A investigação colocava o réu na quadrilha, pois ao cumprirem mandado de busca na casa de Valdimar encontraram documentos falsos, e um em nome de Rodrigo Carraza, e quando foram cumprir o mandado de busca na casa de Washington encontraram a caixa do iphone com a nota fiscal em nome de Rodrigo. Dálton disse que estavam vindo do mercado, e estavam subindo a Raposo, próximo a estrada da aeronáutica, e foram abordados por um carro escuro, e entrou na frente e cruzou, e desceram dois indivíduos armados com máscara da covid, e boné, e entraram no carro, e entrou mais um indivíduo, ficando com três meliantes no veículo. Percebeu que estavam se dirigindo sentido São Paulo, e no terminal de Cotia, tem um viaduto de retorno, e percebeu que ele entrou nesse local, e pegou a direita, e depois de uns 20 minutos, chegaram em um

local, onde havia um novo rapaz que chegou com uma motocicleta, e era uma casa abandonada, e entraram no carro dos meliantes, e parou em uma outra casa próxima a uma cocheira, com um indivíduo armado, e pegaram os cartões, e ligavam para este rapaz para pegar as senhas, e depois de 05 horas, ele disse que encontrariam o carro, e iriam ser liberados. Na volta estava atrás e a esposa na frente, e começou a ver o caminho, e abandonaram próximo a Ibiúna, e encontraram o carro no estacionamento do Atacadão em Cotia. Teve um prejuízo de R\$ 18.000,00 nos cartões, sendo que eles foram transferindo, mas o genro percebeu e bloqueio, e o banco ainda não devolveu. Também levaram alianças, celular e assento de criança, notebook. O celular era antigo, da marca Motorola. Tem interesse em ser indenizado. Não se recordou do reconhecimento fotográfico e não conseguiu recordar-se do réu em audiência. Eliane reiterou o depoimento de Dálton e acrescentou que um dos cartões os meliantes bloquearam. Disse que os policiais mostraram fotografias no celular, e chegou a apontar uma pessoa mas não tinha certeza. Não reconheceu o réu. Reconheceu o local do cativado. Acredita que o réu possa ser o rapaz que passou atrás do ônibus, em uma motocicleta. Como visto ao findar da prova oral, não existe a certeza da autoria do acusado, de fato, os policiais basearam a acusação contra o réu de acordo com o reconhecimento das vítimas na fase policial, no entanto, na data de hoje, os ofendidos negaram o reconhecimento, não se recordando do ato policial, bem como, não reconhecendo o réu em audiência, o que torna o quadro probatório deficitário. É plausível, provável que o réu esteja envolvido no delito, ate pela investigação ampla, no entanto, nesse roubo em especifico, a prova permaneceu apenas com indícios sem a robustez necessária da autoria, com a dúvida que favorece ao acusado. Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação penal, para o fim de absolver o réu VALDIMAR AMADOR SOARES da imputação contida na denuncia com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP. Autorizo o recurso em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura clausulado. Sem custas diante da absolvição. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações devidas encaminhando apos ao arquivo com as cautelas de praxe, inclusive expedindo a certidão de honorários do Defensor nomeado. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:
https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjssp_jus_br/EdVi3IQn4utEu9PMp8HZryYBNsw55vy05grsQ-wv5E345Q?e=LcqPS4

MM. Juiz: assinado digitalmente